

△△△△△△△ 상임감사

△△ 1, 통보

제 목 토지사용승낙서 검토 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△, △△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원 구역에서 공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의 허가(협의)를 받아야 한다.

△△△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다.)는 협의 등 행위허가 요청에 대하여 2022년 18건, 2023년 17건, 2024년 12건, 2025년 2분기 13건 신청사항을 검토 후 동의 및 부동의 회신하였다.

[표 1] 행위허가(협의) 및 공원사업시행허가(협의) 처리 현황

(2025. 2분기 기준)

연도별	계	허가(공원사업시행)			협의(공원사업시행)			신고			비고
		소계	허가	불허가	소계	협의	부동의	소계	수리	거부	
2022년	18	-	-	-	18	17	1	-	-	-	
2023년	17	-	-	-	17	17	-	-	-	-	
2024년	12	-	-	-	12	12	-	-	-	-	
2025년	13	3	2	1	10	8	2	-	-	-	

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

사무소는 △△군 △△면 △△리 5번지 일원 “△△리 지하수개발공사” 건에 대하여 신청사항을 검토 후 2023. 9. 19. 동의 회신(△△△△△사무소-○○○○)하였으며, △△군 △△면 △△리 ○번지 일원 “△△리 상수도 매설공사” 건에 대하여 신청사항을 검토 후 2024. 4. 24. 동의 회신(△△△△△사무소-○○○○)하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따르면, 동법 제23조제1항의 규정에 의하여 행위의 허가를 받고자 하는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 점용 또는 사업계획서(동법 제23조제3항의 규정에 의한 공원위원회의 심의를 거치는 사항에 한한다), 위치도·지적·임야도 및 평면도, 토지사용승낙서(동법 제23조제1항제1호 내지 제3호·제9호 및 이 영 제20조 각호의 1에 해당하는 행위로서 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에 한한다)를 첨부하여 공원관리청에 제출하여야 한다.

공단 공원계획 및 허가업무 매뉴얼에 따르면, 신청인 소유의 토지·건물이 아닐 경우 사용승낙서 및 신청 토지의 지상권 설정여부 등을 확인하도록 하고 있으며, 구비 서류 미비 시에는 보완을 요청하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소는 행위허가 업무를 추진함에 있어 자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따라 제출받은 구비 서류를 검토하고 미비 시에는 보완을 요청하여야 하며, 행위허가 신청사항에 적합하게 허가 여부를 결정하여야 한다.

특히, 토지의 경우에는 공유자 또는 지상권(범위:토지의 전부, 목적:건축 기타 공작물이나 수목의 소유)자 모두에게 권리 관계가 있음에 따라 행위허가 신청 대상지가 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에는 제출받은 서류 중 공유자 또는 지상권(범위:토지의 전부, 목적:건축 기타 공작물이나 수목의 소유)자의 토지사용 승낙서가 모두 첨부되었는지 검토하고 누락 등 미비한 사항에 대하여는 보완을 요청하여야 한다.

[표 2] 구비서류(토지사용승낙서) 검토 소홀 현황

구분	행위허가(협의)명	위치	신청자	토지 소유자 (권리자포함)	사용승낙서 현황	비고
1	△△△△ 행위허가 신청 (△△면 △△리 지하수개발공사) [△△△△△사무소-○○○○(2023.9.14.)]	△△ △△군 △△면 △△리 ○	△△군수	사유지 (○○○, ○○○)	○○○	○○○ 누락
2	△△△△ 행위허가 신청 (소규모수도시설개량사업(△△면 △△리)) [△△△△△사무소-○○○○(2024.4.24.)]	△△ △△군 △△면 △△리 ○	△△군수	사유지 (○○○, ○○○)	○○○	○○○ 누락

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

그런데, △△△△△△△△△△△△△는 위 [표 2]의 행위허가 신청 건에 대하여 제출받은 서류 중 토지대장 및 공유지 연명부에 소유권이 ○○○, ○○○ 2명으로 되어 있음에 따라, ○○○, ○○○ 공유자 모두의 토지사용승낙서가 첨부되었는지 검토하고 누락 등 미비한 사항에 대하여 보완을 요청하였어야 함에도,

공유자 중 ○○○ 1명의 토지사용승낙서만 첨부되었는데도 불구하고, 토지 소유자의 사용승낙서에 대한 보완을 별도로 요청하지 않고 허가를 하는 등 행위 허가 구비서류(토지사용 승낙서) 검토를 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생

하지 않도록 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 행위허가(협의) 신청 서류를 검토하며, 사업대상지 토지 소유자 및 지상권자의 토지사용승낙서가 누락되었음에도 별도의 보완요청 없이 동의 회신하는 등 구비서류 검토를 소홀히 한 “○○직 ○급 ○○○”에 대하여 △△△ △△ 조치 요구합니다.(△△ 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	행위허가	△△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△)	△△△ △△	2022.9.23. ~ 2024.12.31

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)